

1517292-55.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Pereira de Castro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, presente materialidade e autoria delitivas.

A ação penal é parcialmente procedente vez que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática de tráfico de entorpecentes, na forma que lhe foi imputada na denúncia. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1517292-55.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517292-55.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON CAIQUE DA SILVA COSTA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Pereira de Castro

Vistos.

WILSON CAIQUE DA SILVA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, VI, e art. 35, ambos previstos na Lei 11343/2006, na forma do art. 70 do Código Penal porque, nos termos da denúncia:

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 17 de julho de 2019, por volta das 14h50min, na Rua Baía de Santa Clara, nº 75, Jaçanã, nesta Capital, WILSON CAIQUE DA SILVA COSTA, qualificado a fls. 28, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com a adolescente Kathleen Carolaine Gomes dos Santos, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 79 porções de cocaína, com peso líquido de 763,9g, 54 porções de "maconha", com peso líquido de 152,3g, e 130 porções de "crack", com peso líquido de 23,5g, substâncias capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, segundo auto de exibição e apreensão de fls. 15/17 e laudo de constatação de fls. 18/21.

Consta ainda que, em data anterior, nesta Comarca da Capital, JOSE HENRIQUE DIAS

MACEDO, qualificado a fls. 22, FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, qualificado a fls. 22, WILSON CAIQUE DA SILVA COSTA, qualificado a fls. 28, e a adolescente Kathleen Carolaine Gomes dos Santos, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no art. 33, da Lei 11343/2006.

Segundo restou apurado, os denunciados se associaram para a prática do tráfico de drogas.

Já associados, no dia 17 de julho de 2019, WILSON CAIQUE DA SILVA COSTA, agindo em conluio com a adolescente Kathleen Carolaine Gomes dos Santos, trazia consigo e guardava a referida quantidade de entorpecente, que pegou no local indicado pela adolescente, droga que se destinava à entrega ao consumo de terceiros.

Ocorre que, mais cedo, no mesmo dia, Felipe de Oliveira Nascimento, companheiro de Kathleen, foi preso em flagrante, juntamente com José Henrique Dias Macedo, pela prática do crime de tráfico de drogas, fatos narrados no boletim de ocorrência nº 7311/2019 (fls. 22/25).

Enquanto a referida ocorrência era apresentada no 73º DP, policiais militares ouviram Kathleen conversando no celular e dizendo a interlocutor não identificado que fosse em sua casa "retirar as drogas de lá". Logo após, Kathleen saiu da Delegacia, em veículo desconhecido.

Diante dos fatos, policiais militares passaram a buscar Kathleen, a qual foi localizada em local próximo ao da abordagem de Felipe.

Questionada, Kathleen indicou o endereço de sua residência como sendo Rua Baía de Santa Clara, nº 75, local para onde os policiais se dirigiram.

Ao se aproximarem da residência, os policiais avistaram o denunciado saindo do local com uma bolsa térmica nas mãos, dentro da qual foram localizadas 799 porções de cocaína.

Em diligências pelo imóvel, ainda foram localizados, dentro de um armário da cozinha, 54 porções de "maconha" e 130 porções de "crack". No local, também foi encontrada uma panela contendo cocaína, bem como balança de precisão, invólucros plásticos, papéis de seda, um rádio comunicador e um celular.

As drogas e os demais bens foram apreendidos segundo auto de exibição e apreensão de fls. 15/17.

Ao ser interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio (fls. 05).

As circunstâncias da prisão aliadas à grande quantidade e variedade de entorpecentes e à apreensão de diversos apetrechos utilizados para o comércio de drogas, indicam que elas se destinavam ao consumo de terceiros.

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência WILSON CAIQUE DA SILVA COSTA como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, VI, e art. 35, ambos previstos na Lei nº 11.343/06, na forma do art. 70, do Código Penal e JOSE HENRIQUE DIAS MACEDO e FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO como incursos no art. 35, caput, Lei nº 11.343/06. Requeiro seja a presente recebida e processada, prosseguindo o feito até final condenação, na forma da Lei nº 11.343/06, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 69/73).

A denúncia foi recebida e o processo foi desmembrado (fls. 228/229).

Em audiência de instrução de julgamento foram ouvidos dois policiais militares e o réu foi interrogado ao final.

O processo foi desmembrado em relação ao corréu Felipe (fl. 254).

É o relatório. Fundamento e decido.

O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, presente materialidade e autoria delitivas.

A ação penal é parcialmente procedente vez que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática de tráfico de entorpecentes, na forma que lhe foi imputada na denúncia. A materialidade do delito é indubitosa e está amplamente demonstrada nos autos pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 06), pelo boletim de ocorrência de fls. 12/19, pelos laudos de fls. 107/110 e 119/121, positivos para cocaína e maconha.

Quanto ao crime tipificado pelo artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, como bem apontado pelo Ministério Público em alegações finais, não ficou comprovado nos autos que o réu se associou com certa estabilidade para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, já que não há prova nem mesmo de algum ajuste prévio entre o réu e José Henrique e Felipe, e menos ainda de um vínculo de estabilidade entre eles, o que descaracteriza o delito de associação para o tráfico. Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas (HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2016, DJe 22/9/2016; HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017).

Contudo, quanto ao delito previsto pelo artigo 33 da Lei 11.343/06, a condenação é de rigor, uma vez que demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Ouvidos como testemunhas, os policiais Silas e Denis prestaram depoimentos similares: afirmaram que dois policiais detiveram o réu com entorpecentes, no Cingapura. No distrito policial uma moça se apresentou como esposa de um dos detidos, de nome do Felipe; um dos policiais ouviu essa moça, menor de idade, de nome Kathleen, falando ao telefone, pedindo para alguém retirar a droga "de dentro da casa"; Kathleen saiu do distrito em um veículo Onix prata (talvez um carro de aplicativo). O endereço de um dos réus era na mesma via do Cingapura, razão pela qual se dirigiram ao local e abordaram Kathleen, que informou morar ali. No mesmo local visualizaram o réu saindo de uma das casas (o local é uma habitação coletiva com portas de entrada distintas) com uma bolsa contendo as drogas (799 porções de cocaína); no momento da abordagem o réu estava fechando (só encostou) o portão. O réu afirmou ter acabado de retirar a droga da casa indicada por si em atendimento à ligação de uma mulher para retirar a droga em troca de cem reais; de acordo com o réu a casa estava vazia e a porta estaria aberta. Kathleen confirmou que morava naquela casa com Felipe, não reconheceu a propriedade de qualquer droga e foi apreendida. Os policiais entraram na casa, que claramente era habitada, e encontraram maconha, crack e cocaína na cozinha (algumas porções estavam expostas, outras dentro de uma panela e dentro de um armário), além de celular, rádio, balança de precisão e embalagens para drogas, diversas das drogas que foram apreendidas com o réu. Não se recordam se o celular apresentado no distrito policial era do réu. Os vizinhos não foram ouvidos nem informalmente, pois uma das pessoas presentes informou que nada sabia.

Em solo policial o réu permaneceu em silêncio (fl. 10).

Em juízo negou o fato. Afirmou que no momento da abordagem policial estava na porta da casa de sua mãe, a cerca de 20 metros da casa invadida pela polícia; que foi colocado na viatura e levado ao distrito policial; que não viu drogas no distrito policial; que conhece Kathleen porque ela é vizinha; que ela diz morar com Felipe no Cingapura.

Por outro lado, o que se percebe é que as versões dos policiais são firmes, harmônicas e coesas. Não destoam do que foi dito ainda em solo policial, por ocasião da prisão em flagrante, como se verifica das versões apresentadas a fls. 15/16.

Os policiais foram muito claros e afirmaram terem presenciado o réu saindo do interior do imóvel com uma bolsa contendo 799 porções de cocaína, imóvel no qual o restante do entorpecente foi encontrado.

Assim, a versão do réu de que estaria na casa de sua mãe restou isolada. Acrescento

ser irrelevante o conhecimento do interlocutor da ligação efetuada por Kathleen, pois de qualquer forma o réu dirigiu-se à casa – que era a residência de Kathleen – em que guardadas as drogas a fim de retirá-las. Logo, provado que o réu transportava a droga e que uma menor de idade estava envolvida com o tráfico. Não há nestes autos qualquer elemento para se acreditar que os policiais militares quisessem prejudicar o réu, que nem sequer o conheciam.

É bem verdade que a palavra dos policiais civis na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em Juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, presentes o réu e seu defensor, tiveram eles plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar crédito aos policiais para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Ressalta-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras.

Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua presunção.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009).

TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENCIA. Redução da fração utilizada. Redução da multa. Impossibilidade. Negado provimento do recurso.. (TJSP, Apelação n. 0042342-63.2009.8.26.0114, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, j. 20.08.2013).

Logo, insista-se, porque o réu trazia e guardava consigo para entrega a consumo de terceiros os entorpecentes que se destinariam à venda, amolda-se sua conduta ao tipo legal mencionado.

Restou comprovada, ainda, a participação de uma menor de idade no tráfico, já que ela deu a ordem de retirada da droga da casa em que era guardada. Assim, aplicável a causa de aumento prevista na Lei 11.343/06, em seu artigo 40, VI.

Diante do exposto, outra alternativa não há que não o reconhecimento da autoria e da materialidade quanto ao crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Por fim, não há como se aplicar o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, considerando que a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados na posse do réu (799 porções), bem como os outros tipos de droga na casa que servia de depósito, indicam estreita conexão com a cadeia de distribuição ilegal de drogas e inegável dedicação a essa atividade. Neste sentido a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes” (HC 402680/SP, Min. Rel Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 08/08/2017, v.u.).

Passo a dosar a pena.

Fixo a pena base no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta maus antecedentes (fls. 66/67), já que processos e inquéritos em curso não podem ser considerados para tanto (Súmula 444 do STJ). Assim, na primeira fase da dosimetria a pena é fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, razão pela qual a pena é mantida no patamar anterior.

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei 11343/2006 tendo em vista a participação da adolescente Kathleen, razão pela qual majoro a pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo.

Observo, outrossim, que inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que a grande quantidade de droga apreendida, a denotar que o réu não é apenas um traficante eventual, mas sim pessoa já envolvida com o tráfico, o que não autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Portanto, na falta de outras causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena resta devidamente fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu piso mínimo.

Deverá o sentenciado iniciar o cumprimento da pena de reclusão no regime fechado, pois, ante ao quanto previsto no artigo 33, §3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial se dará com observância do artigo 59 do Código Penal. Inviável a concessão de regime menos gravoso em crime equiparado ao hediondo.

Sobreleva notar que, segundo o próprio Superior Tribunal de Justiça, “o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga” (AgRg no HC513455/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019; AgInt no AREsp 1503628/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019; AgRg no AREsp 1465052/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019; HC 492114/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019; HC 499603/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/05/2019; HC 505557/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/05/2019; AgRg no RESp 1799931/MS, Rel. Ministro Rogerio SchiettiCruz, Sexta Turma, julgado em 21/05/2019).

O regime inicial fechado é o único compatível com a natureza e o grau de lesividade do delito de tráfico de entorpecentes, além de ser o único necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 33, §3º c.c. art. 59 do Código Penal).

Nessa esteira: “Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do regime prisional inicial deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e as demais peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, por exemplo), para que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal, se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão o delito perpetrado” (AgRg no HC nº 322.686/RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015).

Nego o apelo em liberdade, pois o réu respondeu ao processo custodiado e não houve alteração do quadro fático, permanecendo inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE a ação e o faço para condenar WILSON CAIQUE DA SILVA COSTA como incurso na sanção do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu piso mínimo, corrigidos desde a data do fato. Regime inicial fechado sem apelo em liberdade.

ABSOLVO-O da imputação contida no artigo 35 da Lei 11.343/2006, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA